

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1203/25/פ

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משיכה מקרן השתלמות לרכישת דירה ראשונה), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 9 1. בפקודת מס הכנסה¹, בסעיף 9, אחרי פסקה (16ג) יבוא :

"משיכה מקרן (16ד) (1) על אף האמור בפסקאות (16א) ו-(16ב),
השתלמות לרכישת סכומים שמשך עובד או יחיד בכל מועד מחשבונו
דירה ראשונה בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית
ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת,
כהגדרתה בפסקאות (16א) או (16ב) לפי העניין,
ובלבד שהסכומים מיועדים לרכישת דירת מגורים
ראשונה של העובד או של היחיד ובן זוגם, לפי
העניין, ושהיא דירת מגורים יחידה כהגדרתה
בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.
(2) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של
הכנסת, רשאי לקבוע את הסכום המרבי הפטור
כאמור בפסקה (1)."

דבר ה ס ב ר

עקב הפער בין ביקושים גדולים לדירות לבין היצע נמוך של דירות, נוצר בישראל בשנים האחרונות משבר בשוק הדיור. משבר זה גרם לעלייה ניכרת במחירי הדיור וכתוצאה מכך נדרשים זוגות צעירים לגייס הון עצמי גדול יותר כדי לקבל משכנתאות מהבנקים. הצעת חוק זו תקל על זוגות צעירים במאמצם לגייס את ההון העצמי המינימלי הנדרש כדי לקבל משכנתה מהבנק לצורך רכישת דירת מגורים ראשונה, באמצעות האפשרות למשוך בפטור ממס כספים שהופקדו לקרן ההשתלמות.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

סעיף 9(16א) ו-16ב) לפקודת מס הכנסה קובע פטור ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, אולם הפטור מותנה בעמידה במועדים הקבועים באותו סעיף. התניית הפטור במועדים כאמור נועדה לאפשר לאזרח לחסוך את כספו בטווח הארוך. עם זאת, כיוון שמדובר בתקופה קשה מבחינה כלכלית, הצעת חוק זו נועדה לקבוע פטור נוסף ממס במשיכת כספים מקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים, ללא מגבלת זמן כפי שקבוע היום לגבי הפטור האמור, אם הכספים שנמשכו מקרן ההשתלמות מיועדים לתשלום בעד רכישת דירת מגורים ראשונה של העובד או של היחיד שהוא עצמאי ובני זוגם ושדירה זו היא דירת מגורים יחידה כהגדרתה בסעיף 9(ג14) (4) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

עוד מוצע להסמיך את שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע את הסכום המרבי שיהיה פטור במקרה של משיכת כספים מקרן ההשתלמות כמוצע בהצעת חוק זו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/2699), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/386/20) ועל ידי חברת הכנסת פנינה תמנו שטה וקבוצת חברי הכנסת (פ/5229/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1377/22 ; פ/820/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1951/24).

הצעת החוק זהה לפ/1951/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)